

杭州市西湖区人民法院

调查令

(2025)浙0106民初6655号

杭州交投智慧交通产业发展有限公司：

本院已受理原告诸暨市瑞宸设备安装有限公司诉被告杭州全佳机电安装工程有限公司、杭州全佳暖通设备有限公司承揽合同纠纷一案，原告诸暨市瑞宸设备安装有限公司一方因无法取得相关证据，向本院提出调查申请，为查明案件事实，根据《中华人民共和国民事诉讼法》的相关规定，本院审查决定，现指定施飞军【浙江金道律师事务所，律师执业证号13301201310283386】来你（单位）处调查收集如下证据：

杭州交投智慧交通产业发展有限公司与浙江大麦环境科技有限公司关于杭州交投智慧交通产品化基地（3#楼和裙楼）冷媒流量空调系统和新风系统的结算或审计资料。

请你（单位）对律师调查令、持令律师的执业证及共同参与调查人员的身份证件（律师执业证等）核对无误后，根据调查令指定的调查事项及时提供上述证据材料并填写回执。当场提供证据有困难的，一般在收到调查令之日起五个工作日内提供。有特殊情况的，一般不得超过十五个工作日。在提供的证据材料上注明与原件核对无异，加盖起证明作用的单位骑缝印章。在回执上注明材料数量、页码、时间，并签名或者盖章。证据材料系电子数据的除外。

你（单位）认为调查的证据及信息可能涉及商业秘密、个人隐私或者不宜由律师直接阅看的，可以密封调查证据并在回执上注明，由持令律师转交本院，或者直接提交本院。

你（单位）对律师调查令调查内容有异议的，应当及时与本院联系核实。核实后仍有异议的，应当在调查令回执上说明具体原因。

调查令所列证据具体范围不明或者使用概括式表述，或者违反《浙江省高级人民法院关于规范律师调查令制度的办法》范围的，你

（单位）有权拒绝提供，但应当在调查令回执上注明。对本调查令指定调查内容以外的事项和证据材料，你（单位）有权拒绝向持令律师提供。

你（单位）依据律师调查令提供证据，证据所涉及的当事人提出异议的，你（单位）可告知其向我院提出，并向其提供调查令复印件或者其他信息。

依据法律和司法解释规定，你（单位）应当积极协助持令律师收集、调查证据。你（单位）认为持令律师及共同参与调查人员滥用律师调查令的，应当及时向本院反馈。无正当理由拒不协助调查，会收到本院限期纠正告知书，逾期未回复或者未纠正的，本院可以根据情节轻重，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十七条、第一百一十八条等规定予以处理，并向你（单位）上级部门或者主管部门通报情况。

本调查令有效期限为：2026年3月6日至2026年3月12日。

（承办人的姓名及联系电话：潘素哲，0571-88380153）

此令。



（此联可由协助调查人留存并在回执上注明，未留存的，持令律师应当在调查结束后五个工作日内提交本院）

杭州市西湖区人民法院（回执）

（2025）浙 0106 民初 6655 号

杭州市西湖区人民法院：

你院原告诸暨市瑞宸设备安装有限公司与被告杭州全佳机电安装工程有限公司、杭州全佳暖通设备有限公司承揽合同纠纷一案调查令已于 月 日收悉。根据你院的要求，现提供如下证明材料：

- 1.
- 2.
- 3.

以上材料共 页。

不能提供调查令所列第 项证明材料，原因是：

律师调查令原件已留存/未留存。

经办人：（签字）

年 月 日

（协助调查人印章或者捺印）

联系方式：

（此联由持令律师交还本院附卷）

调查令使用须知

1.持令律师应当在调查令载明的有效期限内完成调查取证事项。期限届满，调查令自动失效。持令律师有正当理由不能在有效期限内完成调查取证的，或者需要变更调查令有关内容的，可以重新申请调查令一次。

2.律师持令调查时，应当主动出示律师调查令和执业证、共同参与调查人员身份证件（律师执业证、实习律师证等）。

3.持令律师调取证据后，应当在五个工作日内将调查收集的全部证据和调查令回执提交签发法院。协助调查人未提供证据的，持令律师应当在调查令回执上注明原由，与共同参与调查人员签字确认。

4.协助调查人未留存律师调查令原件的，持令律师应当在调查结束后五个工作日内将律师调查令提交签发法院。

5.因故未使用调查令或者协助调查人未提供证据的，持令律师应当在调查令载明的有效期限届满后五个工作日内，将调查令原件和回执提交签发法院。

6.持令调查获得的证据及信息，持令律师及共同参与调查人员应当保密，并仅限于本案诉讼目的，不得在其他事务中使用或者泄露。

7.持令律师及共同参与调查人员存在滥用调查令或者滥

用调查证据等情况的，人民法院两年内不再向其签发律师调查令，违反《中华人民共和国律师法》第四十八条、第四十九条等规定的，人民法院应当向司法行政机关或者律师协会提出予以行政处罚或者行业处分的司法建议；情节严重的，人民法院可依法予以训诫、罚款或者司法拘留，司法行政机关依法吊销其律师执业证书；构成犯罪的，依法追究其刑事责任。

8.未取得律师执业资格的共同参与调查人员妨害民事诉讼的，依照《中华人民共和国民事诉讼法》及相关规定予以处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

9.持令律师及共同参与调查人员滥用调查令或者滥用调查的证据，侵害他人合法权益的，依法承担相应的赔偿责任。

10.律师事务所存在疏于管理、审核不严、违规出具公函等情形，导致滥用律师调查令的，人民法院可向司法行政机关或者律师协会提出予以行政处罚或者行业处分的司法建议。司法行政机关经调查核实后，可依据《中华人民共和国律师法》第五十条、《律师和律师事务所违法行为处罚办法》第三十条等规定予以处理。

（一式两份，一份由持令律师、共同参与调查人员签字后存档，一份交由持令律师使用）